

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 928/2547 พนักงานอัยการประจำศาลจังหวัด
ปากพนัง

โจทก์

นายธีระศักดิ์หรือหนุ่ม วรรณมาศ กับ
พวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4

เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ในขณะที่จำเลยทั้งสามกำลังร่วมกัน
แบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนในหลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อน โดยบรรจุเสร็จแล้ว 3 หลอด
หลอดละ 10 เม็ด ยังเหลือเมทแอมเฟตามีนในถุงพลาสติกอีก 120 เม็ด มีหลอด
กาแฟที่ตัดเป็นท่อนแล้วอีก 5 หลอด และยังไม่ได้ตัดอีก 36 หลอด อันเป็นการแสดง
ว่าจำเลยทั้งสามกำลังจะแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนที่เหลือในถุงพลาสติกลงในหลอด
กาแฟที่เตรียมไว้อีกเป็นจำนวนมาก การแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนของจำเลยทั้ง
สามจึงเป็นการผลิตตามความหมายของ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 4 การกระทำ
ของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ใน
ครอบครองเพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นกรรมเดียวเป็นความ
ผิดต่อกฎหมายหลายบท

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 57, 65, 66, 67, 91, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 ริมของกลาง

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 57, 65 วรรคสอง, 66 วรรคหนึ่ง, 91 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยที่ 2 และที่ 3 อายุ 18 ปีเศษ ลดมาตราส่วนโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 คนละกึ่งหนึ่ง ฐานร่วมกันเสพเมทแอมเฟตามีน จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 1 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 6 เดือน ฐานร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีนเพื่อจำหน่ายลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 กับลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 30 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52 (2) ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 6 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 3 ปี รวมโทษทุกกระทงแล้วให้ลงโทษประหารชีวิตจำเลยที่ 1 สถานเดียวจำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 33 ปี 6 เดือน คำรับสารภาพของจำเลยทั้งสามในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนและทางนำสืบของจำเลยทั้งสามเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละหนึ่งในสาม คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 52 (1) จำคุกจำเลยที่ 2 และที่ 3 คนละ 22 ปี 4 เดือน ริมของกลาง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65 วรรคหนึ่ง ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 แล้ว ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุกตลอดชีวิต ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 25 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 แล้ว ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 33 ปี 4 เดือน และลงโทษจำเลยที่ 2 กับที่ 3 จำคุกคนละ 16 ปี 8 เดือน รวมกับโทษจำคุกสำหรับความผิดฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและฐานเสพเมทแอมเฟตามีน ซึ่งได้ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 37 ปี 12 เดือน ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 18 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2543 เวลาประมาณ 19 นาฬิกา ร้อยตำรวจโทเกรียงไกร สินภิบาล และพวกจับกุมจำเลยทั้งสามได้ที่ห้องพักหมายเลข 9 ของบังกะโลเซนเฮาส์ เจ้าพนักงานตำรวจค้นพบเมทแอมเฟตามีน 120 เม็ด บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีฟ้า 1 ใบ เมทแอมเฟตามีนบรรจุอยู่ในหลอดกาแฟยาวประมาณ 5 เซนติเมตร หลอดละ 10 เม็ด 3 หลอด หลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนยาวประมาณ 5 เซนติเมตร 5 หลอด หลอดกาแฟยาวประมาณ 20 เซนติเมตร 36 หลอด ไฟแช็ก 1 อัน ใบบีมิดโกน 1 อัน และหลอดเหล็กทรงกรมที่ใช้สำหรับเสพเมทแอมเฟตามีน 1 อัน ในห้องพักดังกล่าว จึงยึดทรัพย์สินดังกล่าวไว้เป็นของกลาง

จำเลยทั้งสามฎีกาข้อแรกว่า ตามบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา ไม่มีการแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 ทวิ จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธถือว่าการสอบสวนไม่ชอบ จึงฟังไม่ได้ตามเอกสารดังกล่าวว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีน เห็นว่า การแจ้งสิทธิตามบทมาตราดังกล่าวนั้น กฎหมายมิได้บังคับไว้ว่าจะต้องบันทึกการแจ้งสิทธิไว้ในบันทึกการจับกุมหรือบันทึกคำให้การของผู้ต้องหา เจ้าพนักงานตำรวจผู้รับตัวจำเลยทั้งสามไว้ได้แจ้งสิทธิให้แก่จำเลยทั้งสามทราบหรือไม่เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสามเพิกยกขึ้นอ้างในชั้นฎีกา ในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นจำเลยทั้งสามมิได้ให้การถามค้านพยานโจทก์ หรือนำสืบว่าไม่มีการแจ้งสิทธิตามบทมาตราดังกล่าวแก่จำเลยทั้งสาม ปัญหาว่าเจ้าพนักงานตำรวจผู้รับตัวจำเลยทั้งสามไว้ได้แจ้งสิทธิตามบทมาตราดังกล่าวแก่จำเลยทั้งสามหรือไม่ จึงเป็นปัญหาข้อเท็จจริงที่จำเลยทั้งสามมิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 8 ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่ง ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

จำเลยทั้งสามฎีกาข้อหลังว่า จำเลยทั้งสามไม่มีความผิดฐานร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีน เพราะจำเลยทั้งสามบรรจุเมทแอมเฟตามีนในหลอดกาแฟเพียง 3 หลอด เพื่อสะดวกแก่การที่จำเลยทั้งสามจะใช้เสพเอง ในข้อนี้ได้ความจากพยานโจทก์คือร้อยตำรวจโทเกรียงไกร สินภิบาล และจำสืบตำรวจจิระศักดิ์ อนันต์เรื่องเจ้าพนักงานตำรวจผู้ร่วมจับกุมจำเลยทั้งสามว่า จำสืบตำรวจจิระศักดิ์แอบดูทางหน้าต่างห้องพักที่เกิดเหตุเห็นจำเลยทั้งสามกำลังช่วยกันบรรจุเมทแอมเฟตามีนลงในหลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อน เมื่อพยานโจทก์ทั้งสองเข้าจับกุมจำเลยทั้งสามก็พบของกลางดังกล่าวข้างต้นบริเวณเตียงนอนในห้องพักดังกล่าว ชั้นจับกุมจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพว่าร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีน จึงทำบันทึกการจับกุมตามเอกสารหมาย จ.1 นอกจากนี้โจทก์ยังมีพยานตำรวจตรีสุชาติ โสภิต พนักงานสอบสวน

มาเบิกความว่า ชั้นสอบสวนจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพว่าร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีน จึงบันทึกไว้ตามบันทึกคำให้การของผู้ต้องหาเอกสารหมายเลข 5 ถึง 7 พยานโจทก์ทั้งสามปากเป็นเจ้าพนักงานตำรวจปฏิบัติงานไปตามหน้าที่ไม่เคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยทั้งสามและไม่มีเหตุที่จะเบิกความกลั่นแกล้งจำเลยทั้งสาม คำเบิกความดังกล่าวจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ที่จำเลยทั้งสามนำสืบว่า จำเลยทั้งสามเพียงแต่เสพเมทแอมเฟตามีนแต่มิได้ร่วมกันแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนในหลอดกาแฟ คงมีแต่เพียงคำเบิกความลอยๆ ของจำเลยทั้งสามที่ขัดกับวัตถุพยานที่เจ้าพนักงานตำรวจพบในห้องพักที่เกิดเหตุ และชั้นฎีกาจำเลยทั้งสามรับในฎีกาว่าจำเลยทั้งสามบรรจุเมทแอมเฟตามีนลงในหลอดกาแฟ 3 หลอด พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสามจึงไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสามได้ในขณะที่จำเลยทั้งสามกำลังร่วมกันแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนในหลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนโดยบรรจุเสร็จแล้ว 3 หลอด หลอดละ 10 เม็ด ยังเหลือเมทแอมเฟตามีนในถุงพลาสติกอีก 120 เม็ด มีหลอดกาแฟที่ตัดเป็นท่อนแล้วอีก 5 หลอด และยังไม่ได้ตัดอีก 36 หลอด อันเป็นการแสดงว่าจำเลยทั้งสามกำลังจะแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนที่เหลือในถุงพลาสติกลงในหลอดกาแฟที่เตรียมไว้อีกเป็นจำนวนมาก การแบ่งบรรจุเมทแอมเฟตามีนของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการผลิตตามความหมายของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4 การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นความผิดฐานร่วมกันผลิตเมทแอมเฟตามีน ฎีกาของจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น แต่เมทแอมเฟตามีนที่จำเลยทั้งสามร่วมกันผลิตเป็นจำนวนเดียวกับเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย การกระทำของจำเลยทั้งสามจึงเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายบท ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยทั้งสามจะมีได้ฎีกาในปัญหานี้ ศาลฎีกาก็มีอำนาจยกขึ้นแก้ไขให้ถูกต้องได้

หนึ่งในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 8 มาตรา 19 และมาตรา 26 ยกเลิกความในมาตรา 15, 65 และ 91 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และใช้ข้อความใหม่แทน โดยในความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนและมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท และต้องลงโทษฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนอันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดแก่จำเลยทั้งสามนั้น กฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณ จึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยทั้งสาม สำหรับความผิดฐานเสพเมทแอมเฟตามีน โทษจำคุกตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่ากฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิด จึงต้องใช้กฎหมายในส่วนที่คุณบังคับแก่จำเลยทั้งสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 57, 65 วรรคหนึ่ง (เดิม) และ 91 (ที่แก้ไขใหม่) ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีน ลดมาตราส่วนโทษให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 76 แล้ว ให้ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุกตลอดชีวิต ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 25 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53 เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 แล้ว ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 33 ปี 4 เดือน และลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3 จำคุกคนละ 16 ปี 8 เดือน รวมกับโทษจำคุกฐานเสพเมทแอมเฟตามีนซึ่งได้ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว คงลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 33 ปี 12 เดือน ลงโทษจำเลยที่ 2 และที่ 3

จำคุกคนละ 16 ปี 12 เดือน นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

(ปัญญา ถนอมรอด-สุเทพ เจตนาการณ์กุล-วรรณาท ภูมิถาวร)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

จำเลยทั้งสองมีเมทแอมเฟตามีนบรรจุในถุงพลาสติกรวมกันจำนวน 150 เม็ด แล้วจำเลยทั้งสองนำเมทแอมเฟตามีนออกจากถุงแยกบรรจุหลอดกาแฟได้จำนวน 3 หลอด หลอดละ 10 เม็ด รวม 30 เม็ด ก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจเข้าจับกุมเสียก่อนพร้อมของกลางอื่นคือหลอดกาแฟทั้งที่ตัดเป็นท่อนแล้วและที่ยังไม่ได้ตัดอีกหลายหลอด มีปัญหาว่า จะถือว่าความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายทั้ง 150 เม็ดหรือไม่ ดูจากคำพิพากษาของชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 8 ทั้งสองศาลเห็นตรงกันว่า ในชั้นแรกถือว่าจำเลยมีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 150 เม็ด ต่อมาเมื่อจำเลยทั้งสองแยกเอาเมทแอมเฟตามีนจำนวน 30 เม็ด ออกจากถุงแบ่งบรรจุหลอดกาแฟ จำเลยย่อมมีความผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนโดยวิธีแบ่งบรรจุอีกหนึ่งกรรม แต่เมทแอมเฟตามีนจำนวน 30 เม็ด ที่จำเลยผลิตนี้เป็นเมทแอมเฟตามีนจำนวนเดียวกับเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายคือเป็นส่วนหนึ่งของเมทแอมเฟตามีนในถุงพลาสติกจำนวน 150 เม็ด นั้นเอง ศาล

ล่างทั้งสองจึงเห็นว่าวัตถุแห่งการกระทำผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนกับวัตถุแห่งการกระทำผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจำหน่ายส่วนที่เคลื่อนกลืนเป็นกรรมเดียวกันคือเฉพาะส่วน 30 เม็ดที่จำเลยแยกออกมาจากถุงเท่านั้น ส่วนอีก 120 เม็ด ซึ่งยังคงอยู่ถุงพลาสติก หากเคลื่อนกลืนเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานผลิตไปได้ไม่ เพราะเมื่อยังอยู่ในถุงหรือยังไม่ได้แบ่งบรรจุ ก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการผลิตแล้ว ความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจำหน่ายอีกจำนวน 120 เม็ด ยังคงเป็นความผิดอยู่ต่อไปตามเดิม จึงลงโทษจำเลยทั้งสองเป็นสองกรรม คือ ฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนจำนวน 30 เม็ด กรรมหนึ่ง กับฐานมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 120 เม็ด อีกกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นหลักวินิจฉัยตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีเกี่ยวกับการมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายที่เคยมีมาและเป็นที่ยอมรับทั่วไปแล้ว ซึ่งถือหลักโดยสรุปได้ว่า การที่จำเลยมียาเสพติดให้โทษจำนวนหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายแล้วจำเลยจำหน่ายยาเสพติดทั้งหมดไปในคราวเดียว ถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายหลายบท แต่ถ้าจำหน่ายยาเสพติดไปเพียงบางส่วน คงเหลือไว้ในครอบครองต่อไปอีกบางส่วน ถือเป็นการกระทำความผิดสองกรรมต่างกันเพราะกรณีแรกถือว่าวัตถุแห่งการกระทำผิด (เมทแอมเฟตามีน) เคลื่อนกลืนกันไปทั้งหมด ส่วนกรณีหลังถือว่าเคลื่อนกลืนกันเพียงบางส่วนเฉพาะที่จำหน่ายไป ส่วนที่ยังคงเหลือจึงเป็นความผิดในฐานความผิดเดิมอยู่ หลักวินิจฉัยเช่นนี้ใช้กับกรณีมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและความผิดฐานผลิตยาเสพติดจำนวนเดียวกันนั้นด้วย แต่คำวินิจฉัยของศาลฎีกาในคดีนี้มีความเห็นต่างไปว่า เมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองจำนวน 150 เม็ด กับเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยผลิตเป็นจำนวนเดียวกันและเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท โดยศาลฎีกาให้เหตุผลเป็นทำนองว่า จำเลยมีเจตนาจะแบ่งบรรจุหรือจะผลิตเมทแอมเฟตามีนทั้ง 150 เม็ด อยู่ก่อนแล้วกล่าวคือ ต้องการจะผลิตโดยวิธีแบ่งบรรจุทั้งถุงอยู่แล้ว วัตถุแห่งการกระทำผิดหรือเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้ในครอบครองเพื่อ

จำหน่ายคือจำนวน 150 เม็ด จึงเกลื่อนกลืนกับเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยผลิตและจะผลิตทั้งหมดคือจำนวน 150 เม็ด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำนวน 150 เม็ด แล้วผลิตเมทแอมเฟตามีนทั้งหมด ย่อมเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทนั่นเอง ซึ่งก็ดูจะเป็นผลดีและยุติธรรมสำหรับจำเลย แต่ก็มีข้อสงสัยว่า ที่ศาลฎีกาเห็นว่าวัตถุแห่งการกระทำผิดเกลื่อนกลืนเป็นกรรมเดียวกันทั้งหมดนั้นจะเป็นเพราะศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยกระทำผิดฐานผลิตเมทแอมเฟตามีนทั้ง 150 เม็ด แล้วหรืออย่างไร หรือจะค้ำนึ่งถึงแต่เจตนาของจำเลยโดยไม่ค้ำนึ่งถึงว่าจำเลยได้ลงมือกระทำการผลิตครบองค์ประกอบคือการบรรจุแล้วหรือยัง ปัญหาที่ว่าเมทแอมเฟตามีนอีก 120 เม็ด ที่ยังอยู่ในถุงพลาสติก จะถือว่าจำเลยผลิตเมทแอมเฟตามีนส่วนนี้หรือยัง น่าจะยังมีข้อถกเถียงกันต่อไปได้ จะว่าผลิตสำเร็จแล้วก็คงมิใช่เพราะยังไม่ได้แบ่งบรรจุ ถ้าจะว่าเป็นพยายามผลิตก็ยังมีข้อคิดว่าการแบ่งบรรจุเริ่มต้นเมื่อใด เพียงเอาหลอดกาแฟมาวางเตรียมไว้หรือตัดหลอดกาแฟเป็นท่อนๆ วางไว้ข้างตัวจะถือว่าเริ่มลงมือบรรจุหรือยังหรืออยู่ในขั้นเตรียมการ หากถือว่ายังอยู่ในขั้นเตรียมการก็ถือว่ายังไม่ถึงขั้นพยายามกระทำผิดฐานผลิต ความผิดฐานผลิตจึงน่าจะมีเพียง 30 เม็ด ที่จำเลยทั้งสองแยกบรรจุแล้ว มิใช่ทั้ง 150 เม็ด แต่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเป็นจำนวนเดียวกันทั้งหมด ซึ่งเท่ากับเห็นว่าจำเลยทั้งสองผลิตทั้ง 150 เม็ด ด้วย หากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับศาลฎีกาเห็นว่ากรณีเช่นนี้ให้ดูแต่เจตนาของจำเลยในการครอบครองเป็นสำคัญโดยไม่ต้องค้ำนึ่งว่าจำเลยจะมีการกระทำครบองค์ประกอบความผิดฐานผลิตหรือไม่ หากเป็นกรณีจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย 150 เม็ด แต่จำหน่ายได้เพียง 30 เม็ด ก็ถูกจับกุมได้เสียก่อน ผลคดีจะเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทด้วยหรือไม่ จึงทำให้มีข้อสงสัยว่า ศาลฎีกาได้เปลี่ยนแนวหรือขยายหลักวินิจฉัยเรื่องกรรมเดียวหรือหลายกรรมเกี่ยวกับการมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำหน่าย และฐานผลิตยาเสพติดจากแนวเดิมที่เคยวินิจฉัยไว้หรือไม่ มุนินทร์ สมทอง